

■ 자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률 시행령 [별표 4의4] <신설 2025. 4. 30.>

성능인증 및 적합성 승인 취소 등에 관한 처분 기준(제35조의6제1항 관련)

1. 일반기준

가. 위반행위가 둘 이상인 경우로서 그에 해당하는 각각의 처분기준이 다른 경우에는 그중 무거운 처분기준에 따른다. 다만, 둘 이상의 처분기준이 모두 운행 제한인 경우에는 각 처분기준을 합산한 기간을 넘지 않는 범위에서 무거운 처분기준에 그 처분기준의 2분의 1 범위에서 가중한다.

나. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분 기준은 최근 3년간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대한 행정처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.

다. 나목에 따라 가중된 처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 처분차수(나목에 따른 기간 내에 처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.

라. 처분권자는 위반행위의 동기·내용·횟수 및 위반 정도 등 다음에 해당하는 사유를 고려하여 그 처분을 줄일 수 있다. 이 경우 그 처분기준이 운행 제한인 경우에는 그 처분기준의 2분의 1의 범위에서 줄일 수 있고, 적합성 승인 취소인 경우(제2호마목 및 바목에 해당하는 경우는 제외한다)에는 6개월 이상 1년 이하의 운행 제한으로 줄일 수 있다.

- 1) 위반행위가 사소한 부주의나 단순한 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
- 2) 위반의 내용·정도가 경미하여 즉시 시정할 수 있다고 인정되는 경우
- 3) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 처분을 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우

2. 개별기준

위반행위	근거 법조문	처분내용		
		1차 위반	2차 위반	3차 이상 위반
가. 거짓 또는 그 밖의 부정한 방법으로 성능인증을 받은 경우	법 제42조 제1항제1호	성능인증 취소		
나. 법 제42조제2항제5호에 해당하여 적합성 승인 취소 또는 운행 제한이 된 경우	법 제42조 제1항제2호	경고	성능인증 취소	
다. 법 제42조제2항제6호에 해당하여	법 제42조	경고		성능

적합성 승인 취소 또는 운행 제한이 된 경우	제1항제2호			인증 취소
라. 법 제40조제4항에 따른 인증기준에 적합하지 않거나 설계·제조 또는 성능상의 문제로 안전운행에 지장이 있는 경우	법 제42조 제1항제3호	경고	성능 인증 취소	
마. 거짓 또는 그 밖의 부정한 방법으로 적합성 승인을 받은 경우	법 제42조 제2항제1호	적합성 승인 취소		
바. 법 제42조제1항에 따라 성능인증이 취소된 경우	법 제42조 제2항제2호	적합성 승인 취소		
사. 법 제41조제2항에 따른 조건이나 기간을 위반한 경우	법 제42조 제2항제3호	운행 제한 15일	운행 제한 30일	적합성 승인 취소
아. 법 제41조제5항을 위반하여 자율주행자동차를 운행한 경우	법 제42조 제2항제4호	운행 제한 15일	운행 제한 30일	적합성 승인 취소
자. 적합성 승인을 받아 운행 중 교통사고가 발생하여 안전운행에 지장이 있다고 판단되는 경우	법 제42조 제2항제5호	운행 제한 30일	적합성 승인 취소	
차. 법 제46조제1항에 따른 조사 결과 교통사고를 유발할 가능성이 높다고 판단되는 경우	법 제42조 제2항제6호	운행 제한 15일	운행 제한 30일	적합성 승인 취소

비고

1. 천재지변이나 그 밖의 부득이한 사유로 발생한 위반행위는 위 표의 처분대상에
서 제외한다.
2. 위 표 자목에서 “교통사고”란 자율주행자동차의 운행으로 인하여 사람이 사망
하거나 상해를 입은 경우와 1천만원 이상의 재산피해액이 발생한 경우를 말한다.